

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4483/2531

นาย ชาญ นาค สุข
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคพ นา กิจ ก่อสร้าง
กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 88

ศาลจังหวัดอุทัยธานีมีนัดสืบพยานโจทก์ครั้งแรกวันที่ 18 ธันวาคม 2527 และเลื่อนไปเป็นวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2528 ทนายโจทก์ยื่นบัญชีระบุพยานครั้งแรกวันที่ 28 พฤศจิกายน 2527 แต่เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2527 ทนายโจทก์ได้ยื่นคำร้องขอระบุพยานโจทก์ต่อศาลจังหวัดนครสวรรค์ โดยอ้างว่าศาลจังหวัดอุทัยธานีนัดสืบพยานโจทก์วันที่ 18 ธันวาคม 2527 โจทก์คิดว่าความที่ศาลจังหวัดนครสวรรค์ไม่อาจยื่นบัญชีพยานได้ทัน ขอให้ศาลจังหวัดนครสวรรค์ส่งบัญชีระบุพยานไปยังศาลจังหวัดอุทัยธานี ศาลจังหวัดนครสวรรค์อนุญาต ต่อมาวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2528 ทนายโจทก์ยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ศาลต่อจังหวัดอุทัยธานี ดังนี้เมื่อศาลจังหวัดอุทัยธานีได้ส่งรับบัญชีระบุพยานของโจทก์ฉบับลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2527 ไว้แล้ว แม้โจทก์จะยื่นซ้ำอีกครั้งหนึ่งต่อศาลจังหวัดนครสวรรค์และการยื่นบัญชีระบุพยานนั้นไม่เข้าเหตุสุดวิสัยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 10 ก็ตาม ก็ไม่เป็นเหตุให้บัญชีระบุพยานโจทก์ฉบับลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2528 ซึ่งได้ยื่นไว้ก่อนวันนัดสืบพยานโจทก์เกินกว่า 3 วันเสียไป

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยทั้งสองใช้เงินค่าก่อสร้างและค่าอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ค้างชำระเป็นเงิน 110,700 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยทั้งสองให้การว่า ไม่มีนิติสัมพันธ์กับโจทก์ โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นนัดสืบพยานโจทก์ในวันที่ 18 ธันวาคม 2527 เวลา 8.30 นาฬิกา ปรากฏตามรายงานกระบวนการพิจารณาลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2527 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2527 ทนายโจทก์ยื่นบัญชีระบุพยานศาลชั้นต้นสั่ง "รวม 1 อันดับ" ต่อมาเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2527 ทนายโจทก์ได้ยื่นคำร้องขอระบุพยานโจทก์ต่อศาลจังหวัดนครสวรรค์โดยอ้างเหตุว่าทนายโจทก์คิดว่าความอยู่ที่ศาลนั้น และขอให้ส่งบัญชีระบุพยานไปยังศาลชั้นต้น ศาลจังหวัดนครสวรรค์มีคำสั่งว่า "อนุญาต ทำหนังสือแจ้งศาลจังหวัดอุทัยธานี พร้อมส่งคำร้องไปด้วย" และได้ส่งไปตามหนังสือ ที่ ยธ. 1200.312/5582 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2527 ครั้นถึงวันนัดสืบพยานโจทก์ทนายความของโจทก์ได้มอบฉันทะให้เสมียนทนายไปขอเลื่อนคดี ศาลชั้นต้นอนุญาตให้เลื่อนไปสืบพยานโจทก์ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2528 เวลา 8.30 นาฬิกาวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2528 ทนายโจทก์ได้ยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ศาลชั้นต้นสั่งรับบัญชีระบุพยานฉบับนี้ ต่อมาวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2528 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของศาลจังหวัดนครสวรรค์ที่ได้รับบัญชีระบุพยานตามคำร้องของโจทก์ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2527 และถือว่าคำขอระบุพยานเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ฉบับลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2528 เป็นอันตกไปด้วยปรากฏตามรายงานกระบวนการพิจารณาลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2528 แล้วพิพากษายกฟ้อง ให้โจทก์ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนจำเลยโดยกำหนดค่าทนายความให้ 800 บาท

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นรับบัญชีระบุพยานโจทก์ฉบับลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2528 แล้วดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไป

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "โจทก์ได้ยื่นบัญชีระบุพยานครั้งแรกเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2527 ก่อนวันนัดสืบพยานโจทก์ครั้งแรกวันที่ 18 ธันวาคม 2527 อันเป็นการยื่นโดยชอบเพราะยื่นก่อนวันนัดสืบพยานโจทก์ 3 วัน และศาลชั้นต้นได้ส่งรับไว้ ต่อมาเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2527 โจทก์ได้ยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดนครสวรรค์ อ้างว่าศาลชั้นต้นนัดสืบพยานโจทก์ในวันที่ 18 ธันวาคม 2527 โจทก์คิดว่าความที่ศาลจังหวัดนครสวรรค์ไม่อาจยื่นบัญชีพยานได้ทันจึงขอยื่นบัญชีระบุพยานที่ศาลจังหวัดนครสวรรค์ และขอให้ศาลจังหวัดนครสวรรค์ส่งบัญชีระบุพยานไปยังศาลชั้นต้น ศาลจังหวัดนครสวรรค์ได้ส่งอนุญาตและได้ส่งบัญชีระบุพยานดังกล่าวไปยังศาลชั้นต้น เมื่อศาลชั้นต้นได้ส่งรับบัญชีระบุพยานของโจทก์ฉบับลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2527 แล้ว แม้โจทก์จะยื่นบัญชีระบุพยานซ้ำอีกครั้งหนึ่งต่อศาลจังหวัดนครสวรรค์และการยื่นบัญชีระบุพยานนั้นไม่เข้าเหตุสุดวิสัยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 10 ก็ตาม ก็ไม่เป็นเหตุให้บัญชีระบุพยานของโจทก์ฉบับลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2528 ซึ่งได้ยื่นไว้ก่อนวันนัดสืบพยานโจทก์ครั้งแรกที่ศาลส่งเลื่อนไปเป็นวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2528 เป็นเวลาเกินกว่า 3 วันและศาลชั้นต้นได้ส่งรับไว้แล้วนั้นเป็นอันตกไปด้วย ที่ศาลอุทธรณ์ให้ศาลชั้นต้นรับบัญชีระบุพยานโจทก์ฉบับลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2528 แล้วดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไปนั้นชอบแล้ว"

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นนี้ให้ศาลชั้นต้นรวมสั่งเมื่อมีคำพิพากษาใหม่

(จิรพันธุ์ รัตมิตัด-นาม ยิ้มแย้ม-อรรถวิทย์ วรรณวินิจ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
-------------------	----------------------------

<u>แผนก</u>	
-------------	--

<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
-----------------------------	--

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------